

RECURSO CÍVEL Nº 5002446-61.2024.4.02.5106/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: ZELIA DA ROCHA BARRETO (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. ARTIGO 1.022 DO CPC C/C ARTIGO 48 DA LEI Nº 9.099/95. DECISÃO EMBARGADA EXTRAPETITA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. DECISÃO EMBARGADA TORNADA SEM EFEITO E ENCAMINHADOS OS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para tornar sem efeito a decisão embargada, eis que totalmente estranha aos presentes autos. Sem custas, nem honorários. Publique-se e intimem-se as partes. Retornem os autos para inclusão em pauta de julgamento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

5002446-61.2024.4.02.5106

510015676849 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5002446-61.2024.4.02.5106/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: ZELIA DA ROCHA BARRETO (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão retro, em face da decisão anterior que decidiu de forma *extrapetita* o recurso inominado

Sustenta o embargante que a decisão/acórdão versou sobre a substituição da TR como índice de correção monetária do FGTS.

Alega que o presente processo trata sobre levantamento de conta de FGTS de servidor público municipal contratado como celetista que posteriormente optou pelo regime estatutário.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC c/c artigo 48 da Lei nº 9.099/95, servem apenas para sanar obscuridades, contradições, omissão e erro material, *in verbis*:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Assim, de acordo com o novo Código de Processo Civil, foi conceituada, de forma ampla, a omissão para fins de admissibilidade dos embargos de declaração, havendo remissão ao artigo 489, §1º que define as hipóteses de ausência de fundamentação em qualquer decisão, que deverá ser retificada, sendo as seguintes:

Artigo 489 (...)

1ª Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Denota-se pelo texto mencionado que a omissão pode ser caracterizada caso haja uma inadequada ou genérica fundamentação, sendo exigido pelo legislador pátrio que o caso concreto seja individualmente analisado pelo julgador, bem como que suas razões de decidir estejam claras e condizentes ao caso concreto.

Da mesma forma, a tese relevante para o caso concreto deve ser analisada pelo julgador, que poderá acolhê-la ou afastá-la, apresentando sua fundamentação.

No caso em tela, de fato, houve lançamento por equívoco de decisão de outros autos no presente feito.

Nessa toada, entendo que merecem ser acolhidos os presentes embargos de declaração, para tornar sem efeito a decisão anterior, totalmente estranha aos autos.

Ante o exposto, voto por CONHECER E ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para tornar sem efeito a decisão embargada, eis que totalmente estranha aos presentes autos. Sem custas, nem honorários. Publique-se e intimem-se as partes. Retornem os autos para inclusão em pauta de julgamento.